

1527910-88.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Valéria Longobardi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 23ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... r\$300,00 (trezentos reais), bem como, que o roubo foi praticado por Rafael e Diego restou isolada no conjunto probatório dos autos vez que não encontra o menor respaldo na prova oral produzida nos autos.

Saliente-se que as vítimas reconheceram o acusado, com segurança, em Juízo e a ele imputaram a prática do crime de roubo.

Configurada a causa de aumento de pena ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

23ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1527910-88.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1527910-88.2021.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO SANTOS TAVARES

Juíza de Direito: Dra. Valéria Longobardi

Vistos.

BRUNO SANTOS TAVARES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, por duas vezes na forma do artigo 70, c.c. artigo 61, inciso II, "h" e artigo 311 c.c. artigo 29, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque teria, no dia 14 de novembro de 2021, por volta das 23h05, na Rua Flor do Pinhal, altura do numeral 18, Sacomã, nesta cidade e Comarca de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo não identificado, subtraído, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra as vítimas, o veículo automotor da marca e modelo Renault/Logan de placas DER8368 pertencente a Juliana da Silva Araújo; documentos pessoais, cartões bancários e outros objetos melhores descritos no BO de fls. 40/45 pertencentes a Juliana da Silva Araújo e Maria Conceição Tavares da Silva, esta idosa, com 67 anos de idade.

Consta, ainda, que, nas condições supracitadas, BRUNO SANTOS TAVARES, teria concorrido de qualquer forma para adulteração de sinal identificador do veículo automotor: Renault/Logan de placas DER8368 pertencente a Juliana da Silva Araújo. Segundo consta na denúncia, na data e local dos fatos, BRUNO e outro indivíduo

ainda não identificado, teriam abordado as vítimas e anunciado o roubo, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subjugando-as. Ato contínuo, teriam subtraído as chaves do veículo da vítima Juliana, duas bolsas que estavam em poder da vítima Maria Conceição, ingressado no automóvel Renault/Logan de placas DER8368 e fugido do local a bordo do carro roubado. Após o roubo, o acusado teria concorrido de qualquer modo para a alteração do emplacamento do veículo para que pudesse com ele trafegar sem despertar suspeitas. Ocorre que, no dia seguinte aos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o referido veículo, na ocasião ostentando placas EKH8B31, sendo conduzido por BRUNO que, ao notar a presença dos milicianos, teria empregado fuga em alta velocidade, motivando a perseguição pelos policiais. Após breve acompanhamento, BRUNO teria parado o veículo na via pública e tentado se evadir a pé, mas fora detido. Em revista ao automóvel, os policiais constataram se tratar do veículo Renault/Logan de placas DER8368, sendo o emplacamento EKH8B31 falso.

O réu foi preso em flagrante delito, tendo sido sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva (fls. 70/73).

A denúncia foi oferecida às fls. (85/88), tendo sido recebida às fls. 89, mantendo-se a prisão preventiva.

O réu foi citado (fls. 113) e apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (fls. 116), ratificado o recebimento da denúncia (fls. 118).

Durante a instrução, tomaram-se as declarações das vítimas Juliana da Silva Araújo e Maria Conceição Tavares da Silva e os depoimentos das testemunhas Thiago Rafael Padilha e Moisés Ventura de Oliveira, tendo sido o réu interrogado ao final. Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais, requerendo o órgão do Ministério Público a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia vez que comprovada autoria e materialidade delitiva, salientando que a versão do acusado paira isolada no conjunto probatório dos autos, até mesmo em relação ao delito de adulteração de sinal identificador de veículo. Quanto à dosimetria da pena requereu aumento de pena em razão dos péssimos antecedentes do réu, pelo fato de ser multirreincidente e, diante das consequências do delito praticado. Pugnou também pela fixação de regime prisional fechado para início de cumprimento da reprimenda. Já, a Defesa pugnou pela absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, haja vista que o réu apresentou versão coesa e consistente acerca dos fatos, inclusive esclarecendo porque se encontrava conduzindo o veículo roubado e, quem efetivamente praticou o crime. De forma subsidiária, em caso de condenação, requereu fixação da pena no mínimo legal porque o dolo foi normal para a espécie, reconhecimento de crime único e não de concurso formal, afastamento da qualificadora do emprego de arma de fogo em razão de sua não apreensão, aplicação do artigo 68, do Código Penal porque a pena deve ser proporcional e, por fim, fixação de regime prisional inicial diverso do fechado.

É o relatório do essencial.
Fundamento e DECIDO.

Trata-se de ação penal pública incondicionada em que se busca apurar a responsabilidade criminal do acusado pelo delito descrito na denúncia.

Ausentes questões preliminares, presentes as condições da ação e os pressupostos, passo desde logo ao mérito.

A materialidade do crime restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05 e 40/45), auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), auto de exibição/apreensão (fls. 07/08), laudo pericial (fls. 105/110), além da prova oral colhida em Juízo.

No tocante à autoria, ao término da instrução, não há dúvida de que o acusado está envolvido nos fatos descritos na denúncia, apesar das negativas do acusado em Juízo.

Vejamos.

O réu BRUNO SANTOS TAVARES, na fase policial (fls. 20), somente declarou que: nega os fatos que lhes são imputados e que não foi agredido por nenhum policial.

Ouvido em Juízo, disse que possui uma companheira, tem dois filhos, estudou até a 7ª Série, é viciado em "crack" há alguns anos e, atualmente estava trabalhando como "barman" num restaurante nos Jardins. Acerca dos fatos, negou qualquer envolvimento no roubo praticado, assim como também na adulteração de sinal identificador do veículo. Salientou que, no dia seguinte ao crime, foi procurado por um conhecido de nome Rafael que o contratou para levar o veículo roubado até a Zona Leste, na altura da Rua das Juntas Provisórias, mediante pagamento da quantia de R\$300,00 (trezentos reais). Estava há cinco dias fazendo uso ininterrupto de drogas e, quando a viatura policial se aproximou, sua reação foi a de fugir e, por isso, correu e tentou se evadir. De fato, estava muito cansado no dia de sua prisão e, por fim, quem subtraiu o veículo foi Rafael e Diego, este último é muito parecido com o interrogando, razão pela qual as vítimas devem ter se confundido no ato de reconhecimento.

A negativa apresentada pelo acusado, carente em si de verossimilhança, vem isolada nos autos, confrontada pelo mais da prova colhida, a qual demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

A vítima, JULIANA DA SILVA ARAUJO, narrou em sede policial (fls. 19), a dinâmica dos acontecimentos, afirmando que, no dia dos fatos: por volta das 23h05 do dia 14 de novembro de 2021 estava com a sua mãe e a sua tia perto do seu veículo que estava estacionado na via pública, quando foram abordadas pelo indiciado BRUNO e mais um desconhecido. Declara a vítima que o indiciado fazendo o emprego de uma arma de fogo anunciou-lhes o roubo, subtraiu-lhe as chaves do veículo, adentrou no veículo e assumiu a condução dele, enquanto que o desconhecido subtraiu duas bolsas que estavam na posse da sua mãe. Ato contínuo o desconhecido também adentrou no veículo e fugiram com ele. Nesta noite a vítima declara que foi acionada pela Polícia Militar que comunicou-lhe a recuperação do seu veículo que fora roubado e orientou-lhe a comparecer na delegacia de polícia a fim de fazer o reconhecimento pessoal de um suspeito detido.

Em juízo, a vítima JULIANA esclareceu que no dia dos fatos estava junto à via pública, acompanhada de sua mãe e de sua tia saindo da casa de sua avó, onde tinha ficado até mais tarde da noite. Chegou a olhar na via pública se alguém estava vindo porque na região do Bairro do Sacomã tem ocorrido alguns assaltos. Assim que começou a caminhar na direção de seu carro, que estava parado um pouco mais à frente, surgiram dois rapazes (um deles era o réu BRUNO) anunciando o assalto. O réu estava armado e encostou arma de fogo na cabeça da vítima, exigindo que ela lhe entregasse seu veículo. Como ficou com receio pela sua vida e da sua mãe, acabou entregando as chaves do veículo Renault e os dois se evadiram. Enquanto BRUNO foi na direção da vítima JULIANA, o comparsa arrancou as duas bolsas que a mãe dela segurava. Ainda chegou a mencionar que elas não se preocupassem porque "amanhã o veículo seria encontrado em algum lugar". Afirma que o réu subtraiu aproximadamente vinte pares de tênis, quatro celulares, documentos pessoais e cartões de crédito e bancários, além de peças de um mostruário de câmbio automático de veículos. Com todo esse prejuízo que estimou em quase R\$200.000,00 (duzentos mil reais), segundo a vítima o réu destruiu a vida dela.

A vítima MARIA CONCEIÇÃO TAVARES DA SILVA não foi ouvida durante a fase policial. Em juízo, disse que saiu acompanhada de sua filha da casa de sua sogra e foram em direção ao carro de sua filha JULIANA. Assim que JULIANA acionou o destravamento automático do veículo, dois rapazes atravessaram a rua e caminharam rapidamente na direção delas. De imediato, os dois portando armas de fogo anunciaram o assalto e enquanto o réu retirava as chaves do carro das mãos de sua filha, seu comparsa caminhou em sua direção e exigiu as duas bolsas (uma dela e outra de Juliana) que a vítima segurava. Logo após terem se apossado desses objetos disseram que "elas não precisavam se preocupar porque amanhã o veículo se encontrado...". Dentro de sua bolsa havia a quantia de R\$350,00 (trezentos e cinquenta reais).

Some-se que a vítima JULIANA reconheceu o acusado de forma segura em regular, tanto em sede policial (fls. 15), bem como durante a audiência de instrução e julgamento. E, a vítima MARIA CONCEIÇÃO TAVARES também reconheceu o acusado como autor do crime em Juízo, de forma segura.

A testemunha THIAGO RAFAEL PADILHA, em fase policial (fls. 17), relatou que, na

data dos fatos: por volta das 22h15 desta noite realizavam patrulhamento ostensivo motorizado, quando avistaram um veículo transitando em atitude suspeita na via pública, tendo ele como condutor o indiciado BRUNO. Assim que avistou a viatura da Polícia Militar, o veículo fugiu em alta velocidade, tendo havido uma breve perseguição policial, até que o veículo parou na via pública, momento em que o indiciado desembarcou, fugiu a pé, foi abordado e revistado. Na posse do indiciado não foi encontrado nada digno de registro. Ato contínuo vistoriaram o veículo, quando então constataram que tratava-se de um veículo ROUBADO que estava com as placas trocadas. Diante dos fatos, o condutor deu voz de prisão e conduziu o indiciado até a delegacia de polícia a fim de serem tomadas as providências de polícia judiciária pertinentes.

A testemunha MOISÉS VENTURA DE OLIVEIRA, em fase policial (fls. 18), apresentou idêntico relato ao de seu colega de farda.

Os dois policiais ouvidos durante audiência, confirmaram que no dia dos fatos realizavam patrulhamento regular quando avistaram um veículo Renault/Logan, cor branca, com placa vermelha e um tom de película nos vidros muito forte, o que despertou as suspeitas dos milicianos. Fizeram a pesquisa do emplacamento e constataram que apresentava veículo de modelo e cor diversos para aquele número de placa, razão pela qual resolveram abordar o condutor. Assim que começaram a seguir o veículo, o condutor empreendeu fuga, depois abandonando o veículo e tentando fugir a pé, até que foi preso no interior de uma Igreja. O réu aparentava ter feito uso de entorpecentes e, alegava que estava muito cansado.

Portanto, como se vê, as circunstâncias da prisão e da apreensão foram descritas com clareza pelos policiais ouvidos, os quais, explicitando que não conheciam até então o acusado, apresentaram relatos detalhados e convincentes, perfeitamente coincidentes entre si e com o anteriormente informado à autoridade policial, acerca do ocorrido.

Ao que consta dos autos, não havia razão alguma para que os policiais alterassem informes quanto às circunstâncias da prisão e da apreensão, convindo notar que o réu não era conhecido anteriormente dos policiais e que estes não praticaram atividade ilegal qualquer que necessitasse ser justificada pela apresentação de narrativa falsa.

Não há nos autos indicação qualquer de motivo para vítimas e testemunhas se dessem a alterar a verdade, ausente razão para que buscassem deliberadamente prejudicar o réu, assomando que imbuídas somente de interesse no esclarecimento da verdade.

Ademais, é cediço que a apreensão da res em poder do acusado gera forte presunção de autoria, a ser elidida pela apresentação de justificativa plausível, a qual não veio no caso em exame.

A versão dos fatos apresentada em Juízo pelo acusado, no sentido de que apenas estava conduzindo o veículo roubado para ganhar R\$300,00 (trezentos reais), bem como, que o roubo foi praticado por Rafael e Diego restou isolada no conjunto probatório dos autos vez que não encontra o menor respaldo na prova oral produzida nos autos.

Saliente-se que as vítimas reconheceram o acusado, com segurança, em Juízo e a ele imputaram a prática do crime de roubo.

Configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, relativa ao concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. Isso porque a participação dos dois agentes foi bem destacada pela vítima, que deu notícia de ter sido abordada por dois indivíduos, havendo, ajuste de vontades em atuação concatenada, inclusive individualizada com clareza as condutas de cada qual: veja-se: Declara a vítima que o indiciado fazendo o emprego de uma arma de fogo anunciou-lhes o roubo, subtraiu-lhe as chaves do veículo, adentrou no veículo e assumiu a condução dele, enquanto que o desconhecido subtraiu duas bolsas que estavam na posse da sua mãe.

De tal forma, verificada a repartição de atos de execução a caracterizar participação equivalente e igualmente importante de ambos, incide a causa de aumento.

No caso em comento, é de se observar que além da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, §2º, inciso II, incide também a relativa ao emprego de arma de fogo,

com previsão no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal.

As vítimas, em seus depoimentos firmes e coesos, foram claras ao afirmarem que o acusado estava armado, apontou o armamento contra a vítima Juliana a fim de apanhar a chave do carro dela, ameaçando-a durante toda a empreitada criminosa.

Despicienda, segundo a jurisprudência dos tribunais superiores, a realização da perícia na arma de fogo, desde que o seu uso no roubo seja provado por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou mesmo de testemunhas. Neste sentido: STF. 1ª Turma. HC 108034/MG, rel. Min. Rosa Weber, julgado em 05/06/2012; STJ. 5ª Turma. AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Min. Jorge Mussi, julgado em 04/10/2018; STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 449102/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/10/2018.

Em que pesem entendimentos contrários, é o caso de aplicação sucessiva das duas causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, visto que, no caso concreto, todas as causas de aumento foram determinantes para o êxito da empreitada criminosa.

Em caso semelhante:

Cálculo da pena - Roubo majorado pelo emprego de arma e pelo concurso de agentes - Incidência sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A, do art. 157, do CP - Cabimento - Rol descrevendo hipóteses que se referem a circunstâncias de natureza eminentemente objetiva - Cálculo a ser efetuado mediante emprego de percentuais escalonados - Método que não se confunde com a ideia de responsabilização objetiva do agente. Considerada a gravidade da dinâmica dos fatos, conquanto não se ignore o permissivo legal contido no parágrafo único do art. 68 do CP, no sentido de poder ser aplicada em tais situações somente a causa que mais aumenta as penas, cabia optar-se pela aplicação cumulativa e sucessiva das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 2º-A. Ao empregar o verbo "poder", o legislador penal atribuiu, com efeito, mera faculdade - e não um dever - ao aplicador da pena para que ele se limitasse a fazer incidir, se assim entendesse equanimemente cabível, aquela causa que mais aumentasse ou diminuísse as penas. Cuida-se, porém, de mera possibilidade que deverá reservar-se apenas às situações nas quais a aplicação de mais de uma causa de aumento ou de mais de uma causa de diminuição possa gerar solução injusta ou iníqua, por excessivo rigor que torne a sanção desproporcional ou por indevida benevolência, que as reduza de modo a não alcançarem o seu escopo reeducativo. No que concerne especificamente às causas de aumento concernentes ao crime de roubo, não se cogita da ocorrência de indevida austeridade na aplicação sucessiva e cumulativa das frações concernentes às causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, do CP (de 1/3 até metade), seguidas de novo aumento, estabelecido de modo fixo na fração de 2/3 pelo legislador de 2018, concernente ao emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, do CP). Não se pode ignorar, por um lado, que o intuito da reforma penal foi precisamente o de aumentar a censura dispensada pela lei às práticas nas quais a grave ameaça venha exercida mediante emprego de arma de fogo. Cumpre destacar, por outro, que a solução mais benevolente não se presta, de fato, à reeducação do sentenciado, além de violar o princípio da isonomia, na medida em que trataria com igual gravidade nitidamente situações díspares; a de ter havido apenas o emprego da arma (ou rompimento de obstáculo com explosivo), e aquela na qual, além desse emprego, tenha concorrido qualquer dos incisos do rol do § 2º. A título de mera ilustração, ainda que a circunstância de um roubo ter sido perpetrado mediante emprego de arma de fogo já se revista de enorme reprovabilidade, parece evidente ser ainda mais grave a conduta do agente na hipótese desse mesmo roubo à mão armada ter sido praticado por de duas ou mais pessoas (§2º, inc. II), mediante restrição à liberdade da vítima (§2º, inc. V), e versar subtração de valores (§2º, inc. III), de substâncias explosivas (§2º, inc. VI) ou de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado (§2º, inc. IV). A simples leitura do art. 157, § 2º, permite concluir-se que o rol elaborado pelo legislador se refere a situações de natureza eminentemente objetiva, cuja análise pelo Magistrado deve limitar-se simplesmente à verificação de sua efetiva ocorrência ou não. Cuida-se, pois, de conjuntura na qual as avaliações quantitativa e qualificativa da conduta do agente acabam por se confundirem entre si. Assim sendo, ao aplicar-se a elevação progressiva em razão do

número de causas de aumento existentes, não se está, de modo algum, adotando a teoria da responsabilidade objetiva. Consoante mencionado critério, ressalvada a existência de fundamentação específica, justificando a adoção de percentual maior de majoração, a pena deve restar acrescida na seguinte proporção, que já contempla o acréscimo de um novo inciso (VII) ao § 2º, do art. 157, do CP, pela Lei nº 13.964, de 2019: na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de ?; em havendo duas, a elevação deve ser de 11/30; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 2/5; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 13/30; se forem cinco, o aumento deve ser de 7/15; nos casos em que, por fim concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de ½. Pena – Crime comum praticado mediante violência ou grave ameaça – Roubo circunstanciado – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento Em se tratando de roubo circunstanciado pela ocorrência de quaisquer das hipóteses relacionadas no incisos do § 2º do art. 157, do CP, a opção pelo regime fechado mostra-se como sendo a mais adequada, independentemente do quantum da pena aplicada, uma vez tratar-se de delito que denota maior ousadia e periculosidade por parte do agente no exercício da violência ou da grave ameaça, razão pela qual causa considerável abalo no corpo social, e se apresenta na atualidade como grande fonte de inquietação. Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença.

(TJSP; Apelação Criminal 1502971-49.2018.8.26.0228; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 30ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 07/08/2021; Data de Registro: 07/08/2021)

Por fim, é certo que a consumação foi atingida.

Isto porque houve a inversão da posse dos bens das vítimas, conforme expressamente consta na denúncia, devendo-se aplicar, na espécie, o entendimento dos Tribunais Superiores, traduzida na Súmula 582 do STJ: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Aliás, grande parte dos bens subtraídos não foi recuperada. Consumado, pois, estão os crimes praticados.

Segundo a jurisprudência, praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Tratando-se de dois crimes, incidirá o aumento mínimo de um sexto, previsto no artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal.

Neste aspecto, não há como se acolher a tese apresentada pela combativa Defensora, visto que, dos depoimentos das vítimas se depreende, com clareza que, enquanto o

Réu apanhava as chaves do veículo Renault, sem comparsa, abordando a outra vítima, subtraiu as duas bolsas que a mesma segurava. Frise-se que, a vítima MARIA CONCEIÇÃO afirmou em seu depoimento que, ainda tentou argumentar com os criminosos, a fim de que não levassem sua bolsa, mas, não obteve êxito. Portanto, havia ciência inequívoca da parte deles acerca da ofensa a dois patrimônios distintos.

Já em relação ao crime de adulteração de sinal de veículo automotor, descrito pelo artigo 311 do Código Penal é certo que a consumação foi atingida.

Segundo o Laudo Pericial de fls. 105/110: as placas dianteira e traseira ostentavam em suas regiões médias superiores esquerdas as impressões de código de barras bidimensionais dinâmico (QR Code), que não produziam resposta quando lidos pelo aplicativo VIO. Portanto, nos exames macroscópicos levados a efeito nas referidas placas, constatou-se que as mesmas Não são condizentes aos estabelecidos pela Regulamentação (Resolução nº 780/19 do CONTRAN).

Logo, constata-se que os sinais de identificação do veículo automotor foram adulteradas.

Tendo sido o veículo fruto de crime de roubo recém praticado, sendo certo que o veículo em pouco espaço temporal, estava nas mãos do roubador, já com as placas trocadas, não há como se esquivar da acusação de adulteração de sinal identificador do veículo, crime este também realizado em concurso por dois indivíduos, configurando-se assim a situação descrita pelo artigo 29 do Código Penal, também para este delito, na forma do artigo 69, também do Código Penal. Aliás, a troca do emplacamento do veículo certamente ajudaria o acusado a trafegar com o veículo roubado, de forma impune, sem ser descoberto pelos milicianos.

O conjunto probatório é seguro e convincente, apesar das negativas apresentadas pelo réu, corroborada pela narrativa pormenorizada das vítimas e dos policiais que participaram da prisão do acusado, tudo devidamente ratificado em Juízo.

Portanto, há comprovação da materialidade e da autoria, sendo, de rigor a procedência da denúncia.

Passo à dosagem das penas que serão impostas ao acusado, observando o disposto no artigo 68 do Código Penal.

Aos delitos descritos pelo artigo 157, caput, e artigo 311, do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e de multa.

Na primeira fase da dosimetria, consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que:

a culpabilidade é elevada, incidindo aumento de 1/6 (um sexto), visto que praticou crime durante período de cumprimento de pena em regime aberto (processo 0001307-09.2018.8.26.0050), o que evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda (neste sentido: STJ, AgRg no AgRg no Ag em REsp 1.744.002, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 02.02.2021).

Quanto aos antecedentes, verifica-se da FA de fls. 52/60 e certidão criminal de fls. 63/65, que o réu possui condenações transitadas em julgado, configurando, assim, maus antecedentes, razão pela qual a pena deverá ser aumentada em mais 1/6 (um sexto).

Em relação a personalidade e conduta social não foram amealhados elementos hábeis a valoração.

Quanto a circunstâncias, motivos e consequências do crime verifico que não destoam do ordinário.

O comportamento da vítima não há de ser valorado.

Fica a pena-base em relação ao delito descrito pelo artigo 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, por duas vezes na forma do artigo 70, c.c. artigo 61, II, alínea "h" em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa e a pena-base em relação ao delito descrito pelo artigo 311 c.c. artigo 29, na forma do artigo 69 do Código Penal, em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, o réu é multirreincidente específico no crime de roubo, como se depreende da certidão de fls. 63/65 (processo 0001307-

09.2018.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 23.05.2018 e processo

0067978-58.2011.8.26.0050, com trânsito em julgado para a defesa em 11.02.2014), razão por que sua pena deve ser aumentada de 1/4 (um quarto).

Incide a agravante prevista no artigo 61, II, "h", em relação ao crime de roubo, visto que o crime foi cometido contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos. No Boletim de Ocorrência de fls. 40/45, há informação de que a vítima apresentou RG original, constando sua data de nascimento, qual seja, 11/10/1954, estando com 67 anos na data dos fatos, razão por que a pena imposta ao crime de roubo há de ser aumentada em 1/6 (um sexto).

Fica a pena intermediária em relação ao delito descrito pelo artigo 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, por duas vezes na forma do artigo 70, c.c. artigo 61, II, alínea "h" em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e pagamento de 17 (dezesete) dias-multa e a pena intermediária em relação ao delito descrito pelo artigo 311 c.c. artigo 29, na forma do artigo 69 do Código Penal, em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, incidem as causas de aumento de concurso de pessoas e de emprego de arma de fogo, em relação ao crime de roubo, conforme fundamentação previamente exposta.

Fixo a pena definitiva em relação ao delito descrito pelo artigo 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, por duas vezes, c.c. artigo 61, II, alínea "h" em 15 (quinze) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 37 (trinta e sete) dias-multa. Não incidem causas de aumento de pena quanto ao crime de adulteração de sinal identificador do veículo. Assim, a pena definitiva em relação ao delito descrito pelo artigo 311 c.c. artigo 29, na forma do artigo 69 do Código Penal, permanece em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Tendo em vista que com uma única ação, atingiu o réu dois patrimônios distintos, de rigor, aplicação da regra do artigo 70, do Código Penal, aplicando-se a pena de um só dos crimes de roubo, aumentada de 1/6 (um sexto), totalizando a pena de 18 (dezoito) anos, 07 (sete) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Ressalto que nos termos do artigo 72, do Código Penal, em caso de concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas de forma cumulativa, totalizando 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Caracterizado o concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), aplicam-se cumulativamente as penas de ambos os delitos, atingindo-se pena de 23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa.

Torno definitivas as penas fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade imposta, fixo o regime FECHADO, conforme art. 33, §§2º e 3º do Código Penal, considerando-se que o réu é reincidente e as circunstâncias judiciais foram desfavoráveis.

Nesse ponto anoto que o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal cuida da determinação do regime inicial de cumprimento de pena, não tratando de hipótese de progressão, quando haveria consideração de requisito subjetivo atinente ao merecimento do condenado. Logo, alcança somente os casos em que a fixação do regime prisional se faça exclusivamente pelo quantum da pena, não sendo esse o caso dos autos. Nesse sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante (TJSP, 13ª Câ. Crim., Habeas Corpus nº 0190234-85.2013.8.26.000, Rel. Des. Renê Ricupero, j. 16/01/2014).

Dessa forma, cálculo de detração para fins de progressão de regime ou outros benefícios terá lugar na execução, ainda que provisória, perante o Juízo de Execução Penal, observado o regime inicial ora estabelecido.

Nos termos do artigo 44, incisos I, II e II, e artigo 77, caput, ambos do Código Penal, o réu não tem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e à suspensão condicional da pena.

À minguia de pleno esclarecimento quanto às condições econômicas do acusado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto e do mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia,

para o fim de condenar o réu BRUNO SANTOS TAVARES, CPF 331.562.348-18, RG 33514643, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e §2-A, inciso I, por duas vezes na forma do artigo 70, c.c. artigo 61, II, alínea "h" e artigo 311 c.c. artigo 29, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 23 (vinte e três) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e pagamento de 89 (oitenta e nove) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto procure obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado: a) elabore-se cálculo de multa e intime-se o réu para o pagamento; ausente o pagamento, providencie-se o necessário à inscrição; b) expeça-se mandado de prisão e, tanto que verificado seu cumprimento, expeça-se e encaminhe-se carta de guia / aditamento; c) feitas as anotações e comunicações necessárias, arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

Publicada pela liberação nos autos digitais.

Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.

São Paulo, 25 de março de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA